

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1486/2538

บริษัท อีสท์เวสต์ดาด้า จำกัด
บริษัท อิตาลีไทย เรียว เอ็ชเทท จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 387, มาตรา 456, มาตรา 503

แม้จำเลยจะประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อขายอาคารชุดที่จำเลยที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างโดยมีภาพประกอบ และได้จัดทำหนังสือแสดงโครงการอาคารชุดดังกล่าวโฆษณาแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป แต่เมื่อโจทก์ไปติดต่อขอซื้อห้องชุดของอาคารชุดจากจำเลย ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาจองและซื้อห้องชุดไว้เป็นหลักฐานสัญญาดังกล่าวระบุว่าแผนที่อาคารชุดแนบท้ายสัญญามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแบบที่ตั้ง หมายเลข และขนาดของห้องชุดเท่านั้นแผนที่ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดการรับรองในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น สำหรับข้อสัญญาอื่น ๆ ได้ระบุรายละเอียดของห้องชุดที่โจทก์จะซื้อ ราคาซื้อขาย กำหนดเวลาแล้วเสร็จกำหนดเวลาโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิและหน้าที่ของโจทก์กับจำเลยที่มีต่อกัน แสดงว่าโจทก์และจำเลยประสงค์จะผูกพันเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดตามสัญญาที่ทำกันไว้ หาได้ประสงค์จะผูกพันตามประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือหนังสือแสดงโครงการของจำเลยไม่ การซื้อขายห้องชุดระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงมิใช่เป็นการซื้อขายตามคำพรรณนา สัญญาจองและซื้อห้องชุดระบุว่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ซื้อคือโจทก์จะเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้นแต่การที่โจทก์และจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนห้องชุดโดยโจทก์ให้

ปากคำต่อเจ้าพนักงานว่าโจทก์ยินดีชำระค่าธรรมเนียมและอากรในการจดทะเบียน ส่วนภาษีเงินได้ จำเลยต้องเป็นผู้ชำระนั้นเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับการตีความใน ข้อตกลงตามสัญญา ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามสัญญาจำเลยจะอ้างข้อ โต้แย้งดังกล่าวบอกเลิกสัญญาและรับเงินที่โจทก์ชำระไปแล้วไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นนิติบุคคลเช่นกัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่างเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 และที่ 4 โดยจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้และจำเลยที่ 2 กระทำการแทนจำเลยที่ 4 ได้ เมื่อ ประมาณปลายปี 2524 ถึงต้นปี 2525 จำเลยที่ 1 ได้ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ขยายอาคารชุดที่จำเลยที่ 1 กำหนดจะก่อสร้างบนที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่อันเป็นที่ดินติด แม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามโรงแรมรอยัลลอคิต ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินดังกล่าว โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะกรรมการบริษัทและใน ในฐานะส่วนตัวได้ร่วมกันพรรณนาในคำโฆษณาประกาศขยายอาคารชุดว่า อาคารชุดที่ จำเลยที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างมีชื่อว่า"ริเวอร์เฮาส์" (แปลเป็นภาษาไทยว่า"บ้านริม ผังแม่น้ำ") เป็นอาคารชุดแห่งเดียวที่ตั้งบนผังแม่น้ำจำเลยภูมิใจที่จะนำมาซึ่งการก ลับไปสู่การดำเนินชีวิตแบบ "กลับสู่แม่น้ำ" อีกครั้งหนึ่ง ที่อยู่อาศัยมองเห็นทิวทัศน์ แม่น้ำ เป็นอาคารชุดแห่งเดียวที่รับประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าจะไม่มีสิ่งก่อสร้างใด ๆ ขึ้นมาขวางทิวทัศน์ ของท่าน การดำเนินชีวิตแบบ "กลับสู่แม่น้ำ" เป็นการกลับไปสู่ การดำเนินชีวิตของคนเมืองหลวงแบบเก่าอย่างแท้จริง"ริเวอร์เฮาส์" บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยมีแม่น้ำอยู่ตรงบันไดประตูบ้านของท่าน มีความใหญ่โต โอ่โถง "ริเวอร์ เฮาส์"สถานที่พักผ่อนริมแม่น้ำและมีภาพอาคารชุดประกอบด้วย โดยภาพอาคารชุด ได้แสดงให้เห็นระเบียบที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนามหมู่บ้านริมแม่น้ำและบันไดที่

สามารถเดินลงสู่ท่าเรือริมแม่น้ำและจำเลยทั้งสามยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือแสดง
โครงการเป็นคำพรรณนา เพื่อขายอาคารชุดของจำเลยที่ 1 แจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจอีก
ด้วย โดยจำเลยทั้งสามได้พรรณนาประกอบภาพสี มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับได้ที่
พรรณนาในคำโฆษณาประกาศขายทางหนังสือพิมพ์และยังได้พรรณนาต่อไปถึงความ
สะดวก 19 ประการ ที่ผู้ซื้อจะได้รับ อาทิ ในข้อ 10 พรรณนาว่าอาคารชุดตั้งอยู่ ณ
บริเวณที่ใหญ่โตกว้างขวางบนเนื้อที่ 5 ไร่ ข้อ 17. มีบริการเรือรับส่งข้ามฟากสำหรับผู้
เป็นเจ้าของอาคารชุดคำพรรณนาในหนังสือแสดงโครงการของจำเลยนี้มีภาพ
ประกอบด้วยเป็นภาพอาคารชุดภาพเดียวกับที่จำเลยได้โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารอื่น ๆ ตามภาพถ่ายหนังสือแสดง โครงการเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5
อาคารชุดที่จำเลยทั้งสามร่วมกันว่าตั้งอยู่บนที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเนื้อที่ 5 ไร่ ก็คือที่ดิน
โฉนดเลขที่ 936 ตำบลบางไส้ไก่ฝั่งเหนือ อำเภอบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร อัน
เป็นที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้านฝั่งธนบุรี ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และ
จำเลยได้ใช้เป็นที่ยกก่อสร้างอาคารชุด จากคำโฆษณาอันเป็นคำพรรณนาเพื่อขายอาคาร
ชุดของจำเลยทั้งสามดังกล่าวประกาศกระทรวงเชื่อตามคำพรรณนาของจำเลยว่า
จำเลยจะจัดสร้างอาคารชุดติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะสามารถอำนวยความสะดวก
สะดวกให้แก่โจทก์ได้ตามคำพรรณนาของจำเลย เช่น อาคารชุดอยู่ติดกับแม่น้ำ
เจ้าพระยา มีทางลงสู่แม่น้ำและมีทางออกสู่ทางสาธารณะได้โดยสะดวก โจทก์จึงเข้า
ทำสัญญาซื้อห้องชุดกับจำเลยที่ 1 จำนวนหนึ่งชุด คือ ห้องชุดหมายเลข 10 ซี ตั้งอยู่
บนอาคารชุดชั้นที่ 10 ตกลงราคาซื้อขายกันเป็นเงิน 3,500,000 บาท เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2525 ตามสัญญาซื้อขายจำเลยที่ 1 สัญญาว่าจะดำเนินการก่อสร้างห้องชุด
ที่ซื้อขายกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันทำสัญญา ใน
สัญญาได้กำหนดแผนที่ แผนผัง อันเป็นที่ตั้งไว้ด้วยว่า อาคารชุดตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ
เจ้าพระยามีข้อสัญญาว่าจำเลยที่ 1 จะยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดตามสัญญาให้
เป็นอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ภายในกำหนด 1 เดือน นับ

แต่วันที่อาคารชุดแล้วเสร็จ และจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อขายกัน ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่อาคารชุดได้จดทะเบียนแล้วเสร็จ หลังจากที่ โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อห้องชุดกับจำเลยแล้ว โจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญาชำระราคาให้ จำเลยที่ 1 เป็นงวดตามกำหนดเวลาในสัญญาตลอดมาโดยได้ชำระเป็นเงินมัดจำ 50,000 บาท และค่างวดตั้งแต่ งวดที่ 1 ถึงที่ 10 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,975,000 บาท กับได้ชำระเงินบางส่วนของงวดสุดท้าย รวมทั้งค่าวัสดุก่อสร้างที่ชำระแทนจำเลยไป รวมเป็นเงิน 250,635.69 บาท คงเหลือเงินที่จะต้องชำระอีกเพียง 224,365.31 บาท โดยได้เสียเงินค่าตกแต่งห้องชุดไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากเป็นเงิน 1,182,727.62 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้พากันไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญาซื้อขายซึ่งโจทก์ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมและ ค่าอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญา แต่โจทก์ปฏิเสธที่จะเสียภาษีเงินได้แทน จำเลยที่ 1 เพราะเห็นว่าภาษีเงินได้ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จะต้องเป็นผู้เสีย และ ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าให้โจทก์เสียภาษีเงินได้แก่จำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 1 จึง ไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ซื้อขายกันได้ ต่อมาหลังจากนั้นโจทก์ไปตรวจสอบ หลักฐานทางทะเบียนการจดทะเบียนอาคารชุดของจำเลย ได้พบว่าที่ดินของจำเลยที่ 1 โฉนดเลขที่ 936 อันเป็นที่ตั้งอาคารชุดที่จำเลยจะต้องนำที่ดินและอาคารชุดตาม สัญญาซื้อขายมาจดทะเบียนเป็นอาคารชุด ซึ่งที่ดินโฉนดดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่โจทก์มีสิทธิ จะเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยตามสัญญาซื้อขาย แต่จำเลยกระทำผิดสัญญาซื้อขายโดย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จดทะเบียนแบ่ง แยกที่ดินโฉนดเลขที่ 936 ออกเป็นสองส่วน โดยได้แบ่งที่ดินด้านที่ติดแม่น้ำ เจ้าพระยาออกไปเป็นโฉนดเลขที่ 20306 ตำบลบางไส้ไก่ฝั่งเหนือ อำเภอบางลำภูล่าง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 18 7/10 ตารางวา มีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ดั้ง เดิมและต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้จด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 ส่วนที่แบ่งแยกมาไปเป็นของจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 ได้สร้างภัตตาคารขึ้นบนที่ดินแปลงที่แยกมา เป็นการเอาไปซึ่งที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารชุดซึ่งตามสัญญาซื้อขายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินส่วนกลางที่โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปเป็นของจำเลยที่ 4 เป็นการผิดสัญญาในการขายตามคำพรรณนาและผิดสัญญาซื้อขายต่อโจทก์ ในการโอนที่ดินไปเป็นของจำเลยที่ 4 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 และที่ 4 ได้กระทำโดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 4 การกระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 จึงเป็นการสมคบกันละเมิดและฉ้อฉลให้โจทก์เสียหายแก่สิทธิในทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขาย เมื่อแบ่งแยกที่ดินและจำเลยที่ 4 ได้รับโอนที่ดินดังกล่าวมาเป็นของตนแล้วจำเลยที่ 4 ได้จัดสร้างภัตตาคารลงบนที่ดินนั้น ทำให้การสร้างอาคารชุดในส่วนการสร้างอาคารชุดในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางผิดไปจากคำพรรณนาและสัญญาขายห้องชุดให้โจทก์ และเป็นการปิดบังทางสัญญาจรลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทัศนียภาพของโจทก์ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดด้วยการสร้างภัตตาคารลงบนที่ดินดังกล่าวโดยการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งกระทำแทนจำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นการปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินที่เป็นสิทธิของโจทก์และเจ้าของห้องชุดอื่นโดยไม่สุจริต และจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างอาคารชุดผิดไปจากสัญญา กล่าวคือไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ แต่จำเลยได้จดทะเบียนทางเข้าออกเป็นภาระจำยอมไว้ในโฉนดที่ดินโอนไปเป็นของจำเลยที่ 4 ไม่มีภัตตาคารอาหารทะเลอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางสำหรับผู้ซื้อห้องชุด ไม่มีบันไดขึ้นลงจากตัวอาคารชุดไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีที่จอดเก็บเรืออันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางไม่มีลานอเนกประสงค์ริมน้ำอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง จำเลยที่ 1 ยังได้ก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดไป 14 เดือน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่อาจใช้ประโยชน์ในห้องชุดเพื่อประโยชน์ของโจทก์ได้ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท เป็นเงิน 560,000 บาท และหากจำเลยไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ตามสัญญาได้ โจทก์จะได้รับความเสียหาย คือ

เงินที่ชำระให้จำเลยที่ 1 ไปแล้วจำนวน 3,275,634.69 บาท และค่าตกแต่งห้องชุด เป็นเงิน 1,182,727.62 บาท ปัจจุบันห้องชุดตามสัญญาซื้อขายมีราคาสูงขึ้นจากเดิม เป็นเงิน 1,500,000 บาท ก่อฟ้องคดีนี้โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญา แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 ตำบลบางไผ่กิ่งฝางเหนือ อำเภอบางลำภู จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และให้จำเลยทั้งสองคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดเพื่อประโยชน์แก่โจทก์และผู้ซื้อรายอื่น ๆ หากจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่ปฏิบัติตามโจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยที่ 4 รื้อถอนภัตตาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 กับให้จำเลยทั้งสองทำการก่อสร้างทางเข้าออก ภัตตาคารอาหารทะเลสำหรับผู้ซื้อห้องชุด บันไดขึ้นลงจากตัวอาคารชุดไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่จอดเก็บเรือ ลาน อเนกประสงค์ริมแม่น้ำ ให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายให้เสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้โจทก์จ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ทำโดยให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามสัญญาซื้อขายให้แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติ โจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาแทน การแสดงเจตนา และโจทก์จะชำระราคาส่วนที่เหลือให้จำเลยในเวลาจดทะเบียน ถ้า จำเลยไม่อาจจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 5,958,362.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากห้องชุดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเป็น เงิน 560,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับ ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า ในการสร้างหรือขายอาคารชุดและห้องชุด ตามฟ้อง จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้กระทำในฐานะเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 จึงไม่

ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวการโฆษณาขายห้องชุดริเวอร์เฮาส์ในหนังสือพิมพ์ หาใช้คำ
พรรณนาสินค้าที่ขายไม่ เพราะคำประกาศโฆษณาดังกล่าวไม่มีรายละเอียดแห่งคำ
รับรองเป็นกิจลักษณะถึงขนาดที่จะถือเป็นการขายห้องชุดตามคำพรรณนาเป็นการ
ซื้อขายกันตามปกติธรรมดาเท่านั้น ที่โจทก์เข้าทำสัญญากับจำเลยที่ 1 นั้น กรรมการ
บางคนของโจทก์ได้ติดต่อและตรวจสอบสัญญาจองและซื้อห้องชุดอย่างละเอียดแล้ว
จึงลงชื่อในสัญญา ความผูกพันของโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงต้องเป็นไปตามกำหนดใน
สัญญาไม่ใช่ตามคำโฆษณาและโจทก์ทำสัญญากับจำเลยที่ 1 เป็นภาษาอังกฤษ ไม่
ตรงกับสัญญาภาษาไทยที่โจทก์แนบมาท้ายฟ้อง ในสัญญาจองและซื้อห้องชุดที่โจทก์
ทำกับจำเลยที่ 1 ไม่ได้ระบุว่าอาคารชุดจะสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่อะไร และเนื้อที่
ของที่ดินจะสร้างอาคารชุดก็ไม่ได้กำหนดแน่นอนตายตัวว่าจะมีเนื้อที่เท่าใด ทั้งใน
สัญญาก็มิได้ระบุว่าทรัพย์ส่วนกลางมีอะไรบ้างดังนั้นอะไรที่จะเป็นทรัพย์ส่วนกลางจึง
ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในทะเบียนอาคารชุด โจทก์ยังค้างชำระราคาค่าซื้อห้องชุด
จำเลยที่ 1 อยู่เป็นเงิน 274,365.31 บาท และโจทก์มิได้เสียเงินค่าตกแต่งห้องชุดเป็น
เงิน 1,182,727.62 บาท เมื่อจำเลยที่ 1 จดทะเบียนอาคารชุดและจดทะเบียน
นิติบุคคลอาคารชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเลยที่ 1 ได้แจ้งให้โจทก์ชำระเงินงวดสุดท้าย
และให้ปฏิบัติตามสัญญา คือเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เพื่อจำเลยที่ 1 จะได้จดทะเบียนโอนห้องชุดให้โจทก์ครั้ง
วันที่ 19 มีนาคม 2528 จำเลยที่ 1 ส่งเจ้าหน้าที่ไปพบโจทก์ที่สำนักงานที่ดินตามที่
นัดหมายเพื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้โจทก์ โจทก์กลับไม่ยอมชำระเงิน
งวดสุดท้ายให้ครบถ้วนและปฏิเสธไม่ยอมเสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งเป็นการผิดสัญญา จำเลยที่ 1 มีสิทธิตามสัญญาข้อ 15 ที่
จะบอกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำหรือเงินใด ๆ ที่โจทก์ได้ชำระแก่จำเลยที่ 1 ไว้แล้ว
ได้ ซึ่งต่อมาจำเลยที่ 1 ก็ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ปลูกสร้างอาคารชุด
ผิดสัญญาโจทก์มิได้รับความเสียหาย และโจทก์ยังไม่เป็นเจ้าของห้องชุดจึงไม่มี

กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลางจึงไม่มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์จำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาข้อแรกที่จะวินิจฉัยคือข้อที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเนื่องจากได้พรรณนาถึงคุณลักษณะของอาคารชุดที่จะสร้างขึ้นเพื่อขายห้องชุดแต่ก็ก่อสร้างไม่ตรงตามคำพรรณนา ทั้งการแบ่งแยกที่ดินที่ปลูกสร้างห้องชุดโอนขายให้จำเลยที่ 4 ก็เป็นการฉ้อฉลและเป็นการละเมิดสิทธิโจทก์รวมทั้งผู้จองซื้อห้องชุดรายอื่น ๆ ด้วย ในข้อนี้เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1 จะประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์เพื่อขายอาคารชุด ที่จำเลยที่ 1 จำดำเนินการก่อสร้าง โดยมีภาพประกอบ และได้จัดทำหนังสือแสดงโครงการอาคารชุดดังกล่าวโฆษณาแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป มีรายละเอียดของคำโฆษณาตามที่พยานโจทก์ได้เบิกความไว้ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ไปติดต่อขอซื้อห้องชุดของอาคารชุดจากจำเลยที่ 1 ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญากันเป็นหลักฐานตามสัญญาจองและซื้อห้องชุดเอกสารหมายเลข จ.19 และ

ฉบับสัญญาเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ระบุว่าแผนที่อาคารชุดแนบท้ายสัญญามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแบบที่ตั้ง หมายเลขและขนาดของห้องชุดเท่านั้น ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่าแผนที่อาคารชุดดังกล่าวไม่ได้เป็นหรือก่อให้เกิดการรับรองในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น และ สัญญาข้อ 6 ระบุว่าผู้ซื้อจะได้เป็นเจ้าของร่วมในอัตราส่วนร้อยละ 1.786 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดสำหรับข้อสัญญาอื่น ๆ ได้ระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องชุดที่โจทก์จะซื้อ ราคาซื้อขายกำหนดเวลาแล้วเสร็จ กำหนดเวลาโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิและหน้าที่ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่มีต่อกันในการตกลงซื้อขายกันดังกล่าว แสดงว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ประสงค์จะผูกพันกันเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดตามสัญญาเอกสารหมายเลข 19 ที่ได้ทำไว้ต่อกันหาได้ประสงค์จะผูกพันตามประกาศโฆษณาทางหนังสือบางกอกโพสต์หรือหนังสือแสดงโครงการของจำเลยที่ 1 ไม่ การซื้อขายห้องชุดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงมิใช่เป็นการขายตามคำพรรณนา สำหรับการปฏิบัติตามสัญญานั้นข้อเท็จจริงที่น่าสืบรับกันฟังได้ว่าการปลูกสร้างอาคารชุดรายนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบอาคารชุด เช่น สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์และภัตตาคาร เป็นต้น จำเลยที่ 1 ได้จัดทำครบถ้วน เพียงแต่บางรายการสร้างผิดแบบหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อคาดหวัง เช่น บันไดได้แก้ไขผิดไปจากแบบเพื่อให้ปลอดภัยขึ้น ลานอเนกประสงค์ริมน้ำถูกแบ่งที่ไปเป็นภัตตาคาร พื้นที่ที่เหลืออยู่ก็ถูกล่วงด้วยผู้คนที่เดินไปขึ้นลงเรือและมาใช้บริการภัตตาคารซึ่งการดำเนินการที่ผิดความคาดหวังของผู้ซื้อเท่าที่กล่าวมานั้น ยังไม่พอถือได้ว่าเป็นการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบอาคารชุดผิดไปจากที่จำเลยที่ 1 ได้โฆษณาไว้สำหรับตัวห้องชุดนั้นปรากฏว่าตอนรับมอบจากจำเลยที่ 1 มาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อเข้าทำการตกแต่ง ฝ่ายโจทก์ได้ลงนามรับรองว่าห้องชุดที่ได้รับมอบสร้างขึ้นอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามแบบและได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่ตกลงไว้ทุกประการตามเอกสารหมายเลข 6 ดังนั้นในส่วนที่

เกี่ยวกับการก่อสร้างจำเลยที่ 1 จึงไม่ผิดสัญญา สำหรับเนื้อที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารชุด ก็ได้ความว่าสัญญาจองและซื้อห้องชุดเอกสารหมายเลข จ.19 มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า อาคารชุดที่จำเลยที่ 1 จะสร้างขึ้นอยู่ในที่ดินโฉนดเนื้อที่เท่าใด เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ ก่อสร้างห้องชุดให้โจทก์ถูกต้องตามสัญญาแล้ว แม้ในภายหลังจำเลยที่ 1 โดยจำเลย ที่ 2 และที่ 3 ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 936 อันเป็นที่ตั้งของอาคารชุดด้านที่ติด แม่น้ำเจ้าพระยาออกไปเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 เนื้อที่ 1 ไร่ 18 7/10 ตารางวา แล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของจำเลยที่ 4 ทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 936 เหลือเนื้อที่ไม่ถึง 5 ไร่ ตามประกาศ โฆษณา แต่ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 4 ได้จดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 ทั้งแปลงให้จำเลยที่ 1 เจ้าของที่ดิน โฉนดเลขที่ 936 สามารถใช้เป็นทางเข้าออกท่าเทียบเรือสนามหญ้าบนดาดฟ้าและ ภัตตาคารได้ โดยจำเลยที่ 4 จำไม่ทำการก่อสร้างใด ๆ ให้มีความสูงกว่าภัตตาคาร หยาดฟ้าริมน้ำ เป็นผลให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดได้ใช้สอยทรัพย์สินในที่ดินโฉนดเลขที่ 20306 ดังที่จำเลยที่ 1 โฆษณาไว้ การกระทำของจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวจึงไม่เป็นการผิด สัญญาทั้งไม่เป็นการละเมิดหรือนั่นคือโจทก์

ปัญหาต่อไปคือข้อที่โจทก์ฎีกาว่า ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ โจทก์ตามสัญญา โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องออกค่าภาษีแทนจำเลยที่ 1 ข้อนี้ ข้อเท็จจริง ได้ความว่าโจทก์ได้ชำระค่าห้องชุดที่ซื้อแก่จำเลยที่ 1 ตามงวดตลอดมา คงเหลือแต่ เฉพาะงวดสุดท้ายบางส่วนเท่านั้น จำเลยที่ 1 ได้นำโจทก์ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และชำระราคาห้องชุดงวดสุดท้ายที่เหลือ โจทก์ไปตามนัดแต่จำเลยที่ 1 จะให้โจทก์ ออกค่าภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์แทนซึ่งโจทก์ไม่ยอมจำเลยที่ 1 จึงไม่ ยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่โจทก์ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขาย ห้องชุดเป็นผู้มีเงินได้และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ซึ่งตามปกติในวันจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์เจ้าพนักงานที่ดินจะแจ้งจำนวนเงินค่าภาษีที่เรียกเก็บให้ทราบ แต่เมื่อ สัญญาจองและซื้อห้องชุดเอกสารหมายเลข จ.19 หรือ ล.3 ที่โจทก์ทำไว้กับจำเลยที่ 1 มี

ความในข้อ 14 ว่า "ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น" โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องออกค่าภาษีเงินได้แทนจำเลยที่ 1 ตามสัญญา จะอ้างว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนหาได้ไม่ ที่จำเลยที่ 1 ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่โจทก์เพราะโจทก์ไม่ยอมออกเงินชำระค่าภาษีแทนจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนห้องชุดโดยโจทก์ให้ปากคำต่อเจ้าพนักงานว่าโจทก์ยินดีชำระค่าธรรมเนียมและอากรในการจดทะเบียนส่วนภาษีเงินได้จำเลยที่ 1 ต้องเป็นผู้ชำระนั้น เห็นได้ว่าเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับการตีความในข้อตกลงตามสัญญา ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาไม่ปฏิบัติตามสัญญา จำเลยที่ 1 จะอ้างข้อโต้แย้งดังกล่าวบอกเลิกสัญญาและริบเงินที่โจทก์ชำระไปแล้วหาได้ไม่

ปัญหาต่อไปคือข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ก่อสร้างห้องชุดแล้วเสร็จ ก่อนกำหนดเวลาตามสัญญา ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างห้องชุดแล้วเสร็จ สมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 18 เดือนนับแต่วันทำสัญญาห้องชุดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารชุด เมื่อการก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา จะถือว่าการก่อสร้างอาคารชุดแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหาได้ไม่โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้

ปัญหาข้อสุดท้ายคือข้อที่โจทก์ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินเพียง 100,000 บาท เป็นจำนวนที่ต่ำเกินไป ศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ต่ำไปจริง แต่ก็ไม่มีเหตุพอที่จะกำหนดให้ถึง 340,000 บาท ตามที่โจทก์ฎีกาขอมา และเห็นสมควรกำหนดใหม่ให้เหมาะสมเป็นเงิน 170,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าเสียหายที่ก่อสร้างห้องชุดเสร็จล่าช้า แก่โจทก์จำนวน 170,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-อากร อัจกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>